

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5249/2542

นางสาวสุทธิดา เกษมสันต์
นายฉัตรชัย วรดิลก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 328

ป.วิ.อ. มาตรา 185

จำเลยเป็นบรรณาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์ ส. มิให้บทประพันธ์หรือข้อความที่ลงพิมพ์กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นหรือขัดต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ และต้องไม่ผิดต่อกฎหมาย หากมีข้อความใดละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือผิดต่อกฎหมาย จำเลยต้องรับผิดชอบเหมือนหนึ่งจำเลยเขียนข้อความนั้นด้วยตนเอง การที่หนังสือพิมพ์ ส.ลงข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่า โจทก์มีความสัมพันธ์ทางเพศกับ ศ. อันเป็นความเท็จและเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งข้อความที่หมิ่นประมาทโจทก์ยังส่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่เป็นการสร้างสรรค์ และขัดต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ แม้การลงโทษจำคุกจำเลยเพียง 3 เดือน จะไม่เกิดผลในการแก้ไขให้จำเลยกลับตัวเป็นคนดีได้ก็ตาม แต่การลงโทษจำคุกระยะสั้นก็ยังทำให้จำเลยหลาบจำและเป็นการปรามผู้อื่นมิให้กระทำผิดได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 และ 332 กับให้จำเลยลงโฆษณาคำพิพากษาของศาลใน หนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน และหนังสือพิมพ์สยามบันเทิง รายสัปดาห์เป็นเวลา ฉบับละ 7 วัน โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และให้นับโทษจำเลยต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ 2643/2540 ของศาลชั้นต้นและคดีอาญา หมายเลขดำที่ 2608/2540 ของศาลจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ สยามบันเทิงรายสัปดาห์ฉบับที่โจทก์ฟ้อง และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยใน คดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 328 จำคุก 3 เดือน และปรับ 30,000 บาท จำเลยไม่เคยรับโทษจำคุก มาก่อนเห็นสมควรรอกการลงโทษมีกำหนด 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 และให้จำเลยลงพิมพ์โฆษณาคำพิพากษา เฉพาะส่วนคำวินิจฉัยในหนังสือพิมพ์ "สยามบันเทิง" รายสัปดาห์เป็นเวลา 7 วัน โดย ให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่โจทก์ขอให้นับโทษจำคุกจำเลยต่อจากคดี อาญาหมายเลขดำที่ 2643/2540 ของศาลชั้นต้น และคดีอาญาหมายเลขดำที่ 2608/2540 ของศาลจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อคดีนี้ศาลรอกการลงโทษจึงไม่มีโทษจำ คุกที่จะนับต่อคำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษให้จำเลยและไม่ปรับนอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษจำคุก

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยเป็นบรรณาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ
ตรวจแก้คัดลอก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์มิให้บทประพันธ์
หรือข้อความที่ลงพิมพ์กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นหรือขัดต่อจรรยาบรรณของ
หนังสือพิมพ์และต้องไม่ผิดต่อกฎหมาย หากมีข้อความใดละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
หรือผิดต่อกฎหมายจำเลยต้องรับผิดชอบเหมือนหนึ่งจำเลยเขียนข้อความนั้นด้วยตนเอง
การที่หนังสือพิมพ์ "สยามบันเทิง" รายสัปดาห์ลงข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ทำให้
บุคคลอื่นเข้าใจว่าโจทก์มีความสัมพันธ์ทางเพศกับนายศรธรรมอันเป็นความเท็จและ
เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งข้อความในกรอบข่าวที่ลง
ข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ยังส่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่เป็นการสร้างสรรค์และ
ขัดต่อจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ แม้ศาลอุทธรณ์จะลงโทษจำคุกจำเลยเพียง 3
เดือน ไม่เกิดผลในการแก้ไขให้จำเลยกลับตัวเป็นคนดีได้ก็ตาม แต่การลงโทษจำคุก
ระยะสั้นก็ยังทำให้จำเลยหลาบจำและเป็นการปรามผู้อื่นมิให้กระทำความผิดเช่นเดียวกับ
จำเลย ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รอกการลงโทษให้จำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของ
จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต ยอดเนร-อำนวยการ เต็มพันธ์-กำพล ภู่อุดแสง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ